

Definition of State:

It is an organized society governed and ruled by a high authority with the mutual understanding of ruling and obeying from the both side. The mere existence of settled obedience to a superior, coercive force is all that is required.

ریاست کی تعریف:

ریاست ایک منظم معاشرہ ہے جو ایک بالادست اقتدار کے تحت قائم ہوتا ہے، جہاں حکمرانی اور اطاعت دونوں فریقوں کی باہمی سمجھ بوجھ پر مبنی ہوتی ہیں۔ ریاست کے وجود کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ ایک برتر جبری قوت کی مستقل اطاعت پائی جائے۔

| Elements of Political Science by Stephen Leacock, pg:15

The basic and unique features of an Islamic state are given below:

- Complete Sovereignty to only Allah Al-Mighty Alone
- Supreme authority must be the teachings of Holy Quran and Sunnah
- Consultation in all affairs of state
- An ideological state: It does not discriminate on the grounds of color, race, language, or ethnicity

اسلامی ریاست کی بنیادی اور منفرد خصوصیات:

• حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے

• ریاست کا اعلیٰ قانون قرآن و سنت ہے

• تمام ریاستی امور میں مشاورت ضروری ہے

• یہ ایک نظریاتی ریاست ہے جو رنگ، نسل، زبان اور قومیت کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتی

| Islami Nizam e hayat, prof. Khursheed, V3, pg:166

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ سورة النساء: 59.

“O you who believe! Obey Allah, and obey the Messenger, and those in authority among you. And if you differ in anything among yourselves, refer it to Allah and the Messenger, if you believe in Allah and the Last Day. That is best and most suitable for final determination.”

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی بھی۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول ﷺ کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ درست ہے۔

The ayah elucidates five constitutional points:

1. That obedience to Allah and His Messenger is above all other obedience.

2. The obedience to those in authority is subject to their obedience to Allah and His Prophet (PBUH).
3. The head of State must be from amongst the believers.
4. That it is possible to differ with government functionaries and rulers.
5. That in case of disputes final authority to decide remains shari'ah, the word of Allah and the Prophet.

قرآن کریم اس آیت میں پانچ آئینی نکات واضح کرتا ہے:

1. اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ہر دوسری اطاعت پر مقدم ہے۔
2. ارباب اختیار کی اطاعت اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے تابع ہو۔
3. ریاست کا سربراہ اہل ایمان میں سے ہونا چاہیے۔
4. حکومتی اہلکاروں اور حکمرانوں سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔
5. اختلاف کی صورت میں حتمی فیصلہ شریعت، یعنی اللہ اور رسول ﷺ کے حکم کے مطابق ہوگا۔

| Tafseer: Tafheemulquran, Syed Moududi, vol I, pg:363.

Islamic state is not theocratic:

“By the word “**vicegerency**”, your mind should not turn towards the Divine Right of Kings, or to Papal authority. According to the Qur'an, the vicegerency of Allah is not the exclusive birthright of any individual or clan or class of people, it is the collective right of all those who accept and admit Allah's absolute sovereignty over themselves and adopt the Divine Code, conveyed through the Prophet, as the law above all laws and regulations. This concept of life makes the Islamic Khilafat a democracy, which in essence and fundamentals is anti-thesis of the theocratic, the monarchical and the Papal form of government, as also of the present-day Western secular democracy”.

اسلامی ریاست مذہبی حکومت نہیں ہے:

لفظ “خلافت” سے تمہارے ذہن میں بادشاہوں کے الہی حق حکمرانی یا پوپ کے اختیار کا تصور نہیں آنا چاہیے۔ قرآن کے مطابق اللہ کی خلافت کسی فرد، خاندان یا طبقے کا ذاتی حق نہیں بلکہ ان سب لوگوں کا اجتماعی حق ہے جو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور نبی ﷺ کے ذریعے دیے گئے الہی قانون کو تمام قوانین پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہ تصور اسلامی خلافت کو ایک ایسی طرز حکومت بناتا ہے جو اپنی اصل اور بنیادی اصولوں میں مذہبی حکومت، بادشاہت اور پوپ کی حکومت کے ساتھ ساتھ موجودہ مغربی غیر مذہبی جمہوریت کی بھی ضد ہے۔

| Sayed Abul A'la Mawdudi, Islamic Law and Constitution, Lahore, Islamic Publication Ltd, 1980, p218-

Responsibility of Islamic State :

State is responsible for implementation of Islamic legal, economic, social and educational system

1. Preservation and promotion of din.
2. Enforcement of shari'ah law, observance of justice and conflict resolution.
3. Security of territory and safety of the people.
4. Enforcement of punishments prescribed by shari'ah and safeguarding of hudud.
5. Jihad against those who oppose Islamic cause and make disturbance and oppression.
6. Levying of taxes, collection of zakah and sadaqat and their distribution.
7. Financial regulations and policies, payment of salaries from the treasury.
8. Appointment of competent person as managers, judges, law enforcement officers etc
9. Supervision of public affairs and protection of interest of society.

اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں:

اسلامی ریاست اسلامی قانونی، معاشی، سماجی اور تعلیمی نظام کے نفاذ کی ذمہ دار ہوتی ہے۔

1. دین کی حفاظت اور اس کی ترویج
2. شریعت کے قوانین کا نفاذ، انصاف کا قیام اور تنازعات کا حل
3. ریاستی حدود کی حفاظت اور عوام کی سلامتی
4. شریعت میں مقرر کردہ سزاؤں کا نفاذ اور حدود کی حفاظت
5. اسلامی مقصد کے خلاف مزاحمت کرنے والوں اور فساد و ظلم پھیلانے والوں کے خلاف جہاد
6. ٹیکسوں کا نفاذ، زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی اور ان کی تقسیم
7. مالی نظام اور پالیسیوں کا انتظام، خزانے سے تنخواہوں کی ادائیگی
8. قابل افراد کی تقرری جیسے منتظمین، جج اور قانون نافذ کرنے والے اہلکار
9. عوامی امور کی نگرانی اور معاشرے کے مفاد کا تحفظ